

Minuta

Propuesta de Régimen de Inversión de los Fondos Generacionales

La Ley N° 21.735 de Reforma Previsional estableció el reemplazo del actual Sistema de Multifondos (Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E) por un sistema de Fondos Generacionales, donde los Fondos serán estructurados en función de cohortes etarias (afiliados son agrupados de acuerdo a su edad) y diseñados bajo una lógica de ciclo de vida.

Este nuevo esquema busca maximizar las pensiones esperadas de los afiliados, estableciendo una trayectoria de inversión que adapta gradualmente el nivel de riesgo de las carteras de inversiones de los Fondos Generacionales a las necesidades previsionales de cada etapa de la vida de los afiliados, reduciendo la variabilidad en el monto de pensión que las personas afiliadas percibirán, cuando se aproxima a la edad de jubilación.

La mencionada Ley dispuso que cada Administradora deberá mantener un conjunto de Fondos Generacionales, cuyo número y estructura serán definidos en el Régimen de Inversión considerando el objetivo de pensión, las características de cada cohorte y la viabilidad de conformar carteras adecuadas para cada grupo, con un mínimo de diez fondos.

Asimismo, la ley estableció que el Régimen de Inversión deberá definir carteras de referencia alineadas con el objetivo previsional de cada Fondo Generacional, junto con márgenes máximos de desviación de retorno. Sobre esta base se debe implementar un mecanismo de incentivos que contemple retribuciones adicionales para las Administradoras (mayores comisiones) cuando el desempeño de un Fondo Generacional supere ciertos umbrales respecto de su cartera de referencia, y aportes obligatorios a los Fondos de Pensiones, con recursos propios de las Administradoras, cuando dicho desempeño se sitúe por debajo de los umbrales establecidos.

En materia de límites de inversión, la Ley N°21.735 establece que los Fondos Generacionales deberán sujetarse a los límites máximos que fije el Banco Central de Chile, dentro de rangos de entre 30% y 80% para inversiones en instrumentos estatales y entre 50% y 80% para inversiones en el extranjero. Asimismo, el D.L. N° 3.500 dispone que el Régimen de Inversión deberá establecer límites para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria y definir el concepto de cobertura cambiaria, materias que requieren informe previo favorable del Banco Central. Adicionalmente, el Régimen de Inversión está facultado para establecer límites por emisor y otros mecanismos destinados a resguardar una adecuada diversificación de los portafolios de inversiones y evitar concentraciones excesivas de propiedad o control por parte de los Fondos Generacionales, así como de establecer límites de inversión en función de otras variables.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N° 3.500, de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones será establecido mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Consejo Técnico de Inversiones. Cabe señalar que el Régimen de Inversión no puede incorporar materias que hayan sido rechazadas por el citado Consejo Técnico y que la resolución que establezca el Régimen de Inversión deberá ser dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Hacienda.

Con el propósito de dar cumplimiento a este mandato y de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.735, la Superintendencia de Pensiones debió contratar, mediante un proceso de licitación pública, los servicios de consultoría de una entidad con vasta experiencia en la materia, adjudicándose la citada licitación a la empresa Mercer Consulting, entidad que efectuó un estudio con propuestas para el diseño de los Fondos Generacionales, carteras de referencia, medidas de desempeño y mecanismos de incentivos. El citado estudio fue utilizado como referencia para el diseño de la propuesta del Régimen de Inversión, incorporándose aquellas recomendaciones que se estimaron compatibles con los objetivos definidos en la ley y con los criterios que se fueron adoptando al analizar las distintas alternativas factibles de implementación. Lo anterior fue complementado con diversas instancias de participación en que se recogieron las opiniones e insumos de diversas entidades tanto del ámbito local como internacional.

Cabe mencionar que el trabajo desarrollado por la Superintendencia, en conjunto con el Consejo Técnico de Inversiones, tuvo como objetivo maximizar las pensiones esperadas de los afiliados, considerando simultáneamente la volatilidad de dichas pensiones, bajo las distintas modalidades de pensión contempladas en la legislación, así como las características demográficas y riesgos de longevidad de los afiliados.

Se realizaron ejercicios con un modelo especialmente adaptado a las características institucionales, regulatorias y del sistema previsional chileno, considerando un enfoque de ciclo de vida y diversos supuestos relativos a perfiles de cotización, variables demográficas, expectativas de rentabilidad, condiciones de mercado y otros factores que repercuten en el nivel de las pensiones.

Los análisis realizados consideraron múltiples simulaciones de trayectorias de inversión a lo largo del ciclo de vida, evaluándose su impacto en indicadores de suficiencia de pensión, volatilidad de los portafolios y distintos escenarios económicos. Asimismo, se hicieron distintas sensibilizaciones respecto del tamaño de las cohortes de los Fondos Generacionales para evaluar su impacto en los resultados previsionales.

En esta primera etapa resulta fundamental asegurar una convergencia exitosa hacia el nuevo esquema de Fondos Generacionales, sin perjuicio de que el Régimen de Inversión pueda introducir perfeccionamientos posteriores en función de la experiencia adquirida, por ello se considera una implementación gradual que permita monitorear y evaluar oportunamente los impactos sobre la gestión de los Fondos de Pensiones. La Ley contempla una concepción dinámica de las carteras de referencia, en que estas deben ser revisadas a lo menos cada 7 años a fin de

incorporar cambios en la situación demográfica, de mercado laboral, y las proyecciones de mercado.

Tomando como referencia estos lineamientos, la primera propuesta de Régimen de Inversión para los Fondos Generacionales establece el marco normativo necesario para la implementación de este nuevo esquema de inversión, abordando las siguientes materias:

1. Estructura de los Fondos de Pensiones.

Se establece la creación de 10 Fondos Generacionales, organizados en función del año de nacimiento de los afiliados. El esquema considera un fondo inicial para afiliados de hasta 35 años¹ y un fondo de consolidación para afiliados mayores de 75 años. Los ocho fondos intermedios restantes se organizan en intervalos de cinco años. A lo largo del tiempo se mantiene constante el número de Fondos Generacionales, con la creación de un nuevo Fondo que nace a partir de la cohorte inicial, con las personas que se encuentren entre los 36 y 40 años de edad, y otro Fondo que se elimina producto de la fusión con el fondo de consolidación.

La creación de un nuevo Fondo Generacional con los afiliados mayores de 35 años y de hasta 40 años y la fusión de la cohorte de mayor edad con el Fondo de Consolidación se efectuarán cada cinco años, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia de Pensiones. Uno de los principios centrales de este nuevo esquema de inversión es que los afiliados no cambian de fondo periódicamente. Por el contrario, permanecen durante todo su ciclo de vida previsional en el Fondo Generacional al que fueron asignados de acuerdo con su fecha de nacimiento, pudiendo elegir permanentemente entre las distintas Administradoras de Fondos de Pensiones para la administración de dicho Fondo, el cual será identificado según el rango de las fechas de nacimiento de las personas que lo integran.

Sin perjuicio de lo anterior, tal como lo establece la ley, las personas pueden optar a mantener los montos de ahorro voluntario en el Fondo Generacional de su preferencia.

Bajo este enfoque, cada Fondo Generacional sigue una estrategia de inversión coherente con el horizonte temporal de pensión de sus integrantes, ajustando progresivamente el nivel de riesgo y la composición de las inversiones a medida que avanzan las distintas etapas del ciclo de vida o etapas de la trayectoria de inversión. Las cohortes de afiliados más jóvenes mantienen una mayor exposición a activos de crecimiento, mientras que las cohortes de mayor edad convergen gradualmente hacia carteras más conservadoras, privilegiando la protección y preservación de los flujos de pensión.

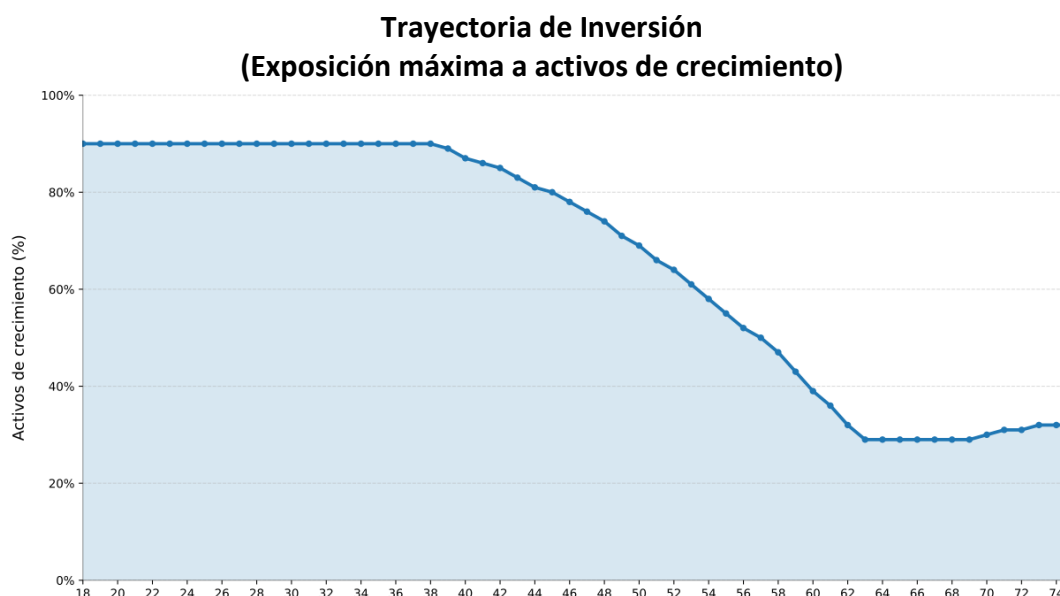
Para estos efectos se consideran como activos de crecimiento las inversiones en renta variable nacional, renta variable extranjera de mercados desarrollados y emergentes, renta fija de alto rendimiento (high yield), renta fija extranjera de mercados emergentes y activos alternativos.

¹ Para la conformación de los Fondos Generacionales se considerará la edad de los afiliados al 31 de diciembre de 2026.

Adicionalmente, la propuesta de Régimen de Inversión considera que las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán, de manera opcional, gestionar Fondos Matrices mediante los cuales se canalicen inversiones, por cuenta de uno o más Fondos Generacionales, en una clase de activo específico o en conjuntos de activos con características comunes, con el fin de mejorar la eficiencia operativa y facilitar la gestión de las inversiones de los Fondos Generacionales.

2. Trayectoria de Inversión (Glidepath) y Carteras de Referencia

Con el objeto de orientar las inversiones a lo largo del ciclo de vida de los afiliados, el Régimen de Inversión establece una trayectoria de inversión para los Fondos Generacionales, asociada con una reducción progresiva del riesgo en la medida que los afiliados de cada cohorte se aproximan a la edad de jubilación.



Adicionalmente, las Administradoras deberán definir una asignación estratégica de inversión por clases de activos para las distintas etapas del ciclo de vida de los afiliados, dentro de los rangos establecidos en el Régimen de Inversión, otorgando espacios de flexibilidad para la implementación de las estrategias de inversión de cada AFP.

El desempeño relativo de cada Fondo Generacional será evaluado mensualmente respecto de la asignación estratégica de activos definida por la Administradora para las distintas etapas del ciclo de vida de los afiliados, lo cual servirá de base para la determinación de las retribuciones adicionales de las Administradoras u aportes que deberán enterar aquéllas en favor de cada Fondo de Pensiones, en conformidad con la metodología establecida en el Régimen de Inversión.

Mediante Resolución Exenta se establecerán los índices de mercado específicos asociados a

cada una de las clases de activos consideradas en la trayectoria de inversión definida por la Superintendencia de Pensiones. Cuando existan razones técnicas u operativas que así lo justifiquen, estos índices podrán ser modificados, estableciéndose los plazos de transición correspondientes para su adecuada implementación por las Administradoras.

3. Medida de desempeño y bandas

La medición del desempeño de los Fondos Generacionales se efectuará mensualmente considerando la rentabilidad de los últimos treinta y seis meses. Cuando este desempeño supere los márgenes de desviación respecto de la cartera de referencia, la Administradora tendrá derecho a percibir una retribución adicional. Por el contrario, si el desempeño se sitúa por debajo del margen inferior establecido, deberá efectuar un aporte al respectivo Fondo Generacional.

Para que una Administradora tenga derecho a recibir una retribución adicional, deberán cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones: (i) que el error de seguimiento (tracking error) de los retornos del Fondo Generacional respecto de su cartera de referencia sea inferior o igual al límite establecido en el Régimen; (ii) que el ratio de información (information ratio) sea superior al umbral definido para retribución; y (iii) que la rentabilidad nominal promedio acumulada del período de evaluación sea positiva. Cumplidas estas condiciones, la Administradora tendrá derecho a una retribución adicional cuando la diferencia entre la rentabilidad del Fondo Generacional y la de su cartera de referencia exceda la banda superior establecida para estos propósitos.

Por su parte, la Administradora deberá efectuar un aporte al Fondo Generacional, cuando el valor absoluto de la diferencia entre la rentabilidad del Fondo Generacional y la de su cartera de referencia exceda la banda inferior establecida para estos propósitos.

Con todo, los montos resultantes de retribución adicional o aporte de las Administradoras no podrán exceder el 15% de las comisiones cobradas por todas las Administradoras, expresadas como porcentaje de los saldos administrados, y medidas con relación al valor del Fondo Generacional respectivo, tal como lo establece la ley, lo que será determinado mensualmente.

Para efectos de facilitar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de inversión de los Fondos Generacionales, las bandas para la determinación de la retribución adicional y del aporte de las Administradoras de Fondos de Pensiones consideran, durante los primeros años de aplicación, un régimen transitorio que facilita efectuar gradualmente los ajustes necesarios en las carteras de inversión.

4. Requisitos Generales por Instrumento

En general se mantienen los requisitos que actualmente aplican por instrumento.

5. Política de Inversión y Gestión de Riesgos

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 50 del D.L. N° 3.500, que establece la obligación de las Administradoras de contar con políticas de inversión aprobadas por sus directorios para cada Fondo Generacional, la propuesta refuerza el contenido mínimo de las políticas relativas a operaciones con instrumentos derivados con el objeto de prevenir exposiciones que no sean consistentes con el perfil de riesgo de cada Fondo Generacional. En particular, se exige que contemplen lineamientos para la identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos asociados a dichas operaciones, así como la adecuada definición de límites y mecanismos de control en línea con el perfil de riesgo de cada Fondo Generacional. Asimismo, se establece la facultad de la Superintendencia de Pensiones para restringir las operaciones con derivados cuando dicha gestión presente deficiencias que puedan afectar la adecuada administración de los recursos de los Fondos.

Para el caso de activos alternativos, además de mantener las disposiciones actualmente vigentes, el incumplimiento de las políticas aplicables a esta clase de activos podrá dar lugar a la suspensión de nuevas operaciones hasta que las deficiencias detectadas no hayan sido subsanadas.

6. Inversión Indirecta

Se perfecciona la definición de inversión indirecta significativa, entendiéndose como aquella exposición obtenida a través de vehículos de inversión cuya participación agregada en un mismo emisor o instrumento, según corresponda a la restricción o límite de inversión aplicable, supere el 0,1% del valor del respectivo Fondo Generacional. Además, no se podrá invertir en vehículos de inversión cuya exposición efectiva no pueda ser determinada, al menos trimestralmente, con el objeto de fortalecer el control de las exposiciones y la adecuada administración de los riesgos a los que se encuentran expuestos los Fondos Generacionales.

7. Límites de Inversión

Se simplifica la estructura de límites generales de inversión, estableciéndose un límite máximo en activos de crecimiento como principal eje de las trayectorias de inversión de los Fondos Generacionales.

Adicionalmente se establecen los siguientes límites de acuerdo a las disposiciones de la ley:

- Límite global a la Inversión en el extranjero: fijado por el Banco Central de Chile en 80%.
- Límite global en instrumentos estatales: fijado por el Banco Central en 80%.

- Límite de acciones por emisor: 7% de las acciones emitidas, establecido en la ley.
- Máximo de inversión extranjera sin cobertura cambiaria: se incluye disposición preliminar, sujeta a informe favorable del Banco Central.

Por otra parte, la propuesta contempla los siguientes límites específicos de inversión:

- Límite general para la inversión en activos alternativos, diferenciado según la etapa del ciclo de vida de cada Fondo Generacional, que va desde un máximo de 20% hasta un 5%.
- Límite para la inversión en activos alternativos que correspondan a capital privado, también diferenciado en función de la etapa del ciclo de vida del Fondo Generacional, que va desde un 20% hasta un 0%
- Límite especial aplicable a las inversiones en instrumentos que no cumplan los requisitos generales establecidos para su respectiva categoría. Este límite se establece como un 20% de los activos de crecimiento autorizados para cada etapa de la trayectoria de inversión.

Se establecen, además, límites por emisor para resguardar una adecuada diversificación y concentración de los recursos de los Fondos de Pensiones, además de límites de riesgo a la exposición por instrumentos derivados y de requerimientos de liquidez para asegurar la disponibilidad de recursos para cubrir los llamados de garantías en condiciones de estrés de mercado.

8. Comisiones implícitas

La Ley establece que el total de comisiones implícitas con cargo a los Fondos de Pensiones no podrá exceder el límite que determine el Régimen de Inversión, expresado como porcentaje del valor de los Fondos. Asimismo, dispone que cualquier exceso deberá ser asumido por la Administradora de Fondos de Pensiones. En cumplimiento de este mandato legal, la propuesta de Régimen de Inversión fija explícitamente los límites máximos aplicables a estas comisiones estableciéndolos en un rango comprendido entre 0,56% y 0,14%, de acuerdo con el Fondo Generacional.

En conjunto con el proyecto de Régimen de Inversión, forma parte también de la consulta pública, la Resolución donde se establecen los índices de mercado específicos asociados a cada una de las clases de activos consideradas en la trayectoria de inversión definida por el Régimen de Inversión.